

LISA-DIGITAL

bereitgestellt über CareInsight

Umfassende Betreuungsverfügung

Weisungen an das Betreuungsgericht, §§ 1816, 1821 BGB

UMFASSENDE BETREUUNGSVERFÜGUNG

(Handlungsanweisung an das Betreuungsgericht gem. §§ 1816, 1821 BGB)

Diese Betreuungsverfügung schließt meine juristische Kausalkette ab. Sie ist mein ultimates Sicherheitsnetz für den Fall, dass meine Vorsorgevollmacht vom Gericht, von Banken oder Behörden aus formalen Gründen ganz oder teilweise nicht anerkannt wird und zwingend eine amtliche Betreuung angeordnet werden muss.

1. Verfasser (Meine Person)

Name, Vorname:

Geburtsdatum und -ort:

Wohnhaft in (Anschrift):

2. Positivverfügung: Einsetzung des Betreuers (§ 1816 Abs. 2 BGB)

Sollte das zuständige Betreuungsgericht die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung für mich für erforderlich halten, ordne ich hiermit verbindlich an, dass ausschließlich die folgende Person zum rechtlichen Betreuer bestellt wird:

Wunschbetreuer(in)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift / Telefon:

Ersatzbetreuer(in)

(Falls mein Wunschbetreuer die Aufgabe nicht übernehmen kann oder will)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

.....

Anschrift / Telefon:

.....

3. Negativverfügung: Ausschluss von Personen (§ 1816 Abs. 2 BGB)

Ebenso bindend schließe ich die Bestellung folgender Personen zu meinen rechtlichen Betreuern aus. Dieser Ausschluss gilt absolut, auch wenn es sich um nächste Angehörige handelt, und bedarf gegenüber dem Gericht keiner weiteren Begründung:

Ausgeschlossene Person 1:

.....

Ausgeschlossene Person 2:

.....

Ausschluss von Berufsbetreuern: Ich lehne die Bestellung eines mir fremden, gerichtlich bestellten Berufs- oder Vereinsbetreuers nachdrücklich ab. Mein Wille ist es, durch Personen meines persönlichen Vertrauens vertreten zu werden.

4. Bindende Weisungen an den Betreuer (§ 1821 BGB)

Das Betreuungsrecht (Reform 2023) stärkt meine Selbstbestimmung. Gemäß § 1821 BGB hat der Betreuer meine Wünsche zwingend zu beachten. Das Gericht hat die Einhaltung dieser Weisungen zu überwachen. Für den Fall der Betreuung lege ich folgende Handlungsrichtlinien fest:

4.1 Gesundheitssorge & Patientenverfügung	Der Betreuer ist strikt an meine Patientenverfügung gebunden. Er hat sicherzustellen, dass meine dort festgelegten medizinischen Wünsche umgesetzt werden. Eigene moralische oder ethische Bedenken des Betreuers haben hinter meinem dort dokumentierten Willen zurückzustehen.
4.2 Wohnort und Pflegeumfeld	☐ Häusliche Pflege: Ich wünsche so lange wie möglich in meiner eigenen Wohnung / meinem Haus zu verbleiben, auch wenn dies wirtschaftlich aufwendiger ist. Mein Vermögen ist hierfür prioritär einzusetzen. ☐ Heimunterbringung: Sollte eine Pflege zu Hause objektiv unmöglich sein, wünsche ich die Unterbringung in folgender Einrichtung (oder einer vergleichbaren in der Nähe):

4.3 Wohnungsauflösung

Eine Kündigung meines Mietvertrages oder der Verkauf meiner selbst genutzten Immobilie darf erst erfolgen, wenn medizinisch zweifelsfrei feststeht, dass ich nie wieder in meine häusliche Umgebung zurückkehren kann.

5. Vermögenssorge, Zuwendungen und Haustiere

5.1 Geschenke und Zuwendungen	Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass übliche Gelegenheitsgeschenke (z.B. zu Geburtstagen, Weihnachten) an meine Kinder, Enkelkinder oder Patenkinder in folgendem Rahmen weiterhin aus meinem Vermögen bestritten werden, sofern mein eigener Lebensunterhalt gesichert ist: Maximalbetrag pro Anlass: Euro.
5.2 Vermögensverwaltung	Mein Vermögen soll mündelsicher angelegt werden. Immobilienbesitz soll, wenn möglich, erhalten bleiben und nicht veräußert werden, es sei denn, meine Pflegekosten können andernfalls nicht gedeckt werden.
5.3 Haustiere	Sollte ich Haustiere besitzen und nicht mehr selbst versorgen können, ist sicherzustellen, dass diese nicht in ein Tierheim gegeben werden. Der Betreuer hat für eine artgerechte Unterbringung bei Angehörigen, Freunden oder speziellen Pflegestellen zu sorgen. Die Kosten hierfür sind aus meinem Vermögen zu entrichten.

6. Einsichtsrecht und Kontrolle

Um dem Betreuer meine Vertrauensbasis zu sichern, aber gleichzeitig ein Vier-Augen-Prinzip zu ermöglichen, wünsche ich, dass folgende Person das Recht hat, vom Betreuer Auskunft über meine persönlichen und finanziellen Verhältnisse sowie Einsicht in den Rechnungslegungsbericht gegenüber dem Gericht zu verlangen:

Auskunftsberechtigte Person:

.....

7. Schlussbestimmungen und Salvatorische Klausel

Diese Betreuungsverfügung habe ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte nach reiflicher Überlegung erstellt. Sie entspricht meinem freien Willen. Sollten einzelne Anweisungen rechtlich nicht umsetzbar sein, so soll der Betreuer nach meinem mutmaßlichen Willen handeln, der dem Sinn und Zweck der unwirksamen Anweisung am nächsten kommt.

Ort, Datum: _____

Eigenhändige Unterschrift des Verfassers

Regelmäßige Bestätigung (Empfohlen)

Ich bestätige hiermit, dass der Inhalt dieser Verfügung weiterhin meinem Willen entspricht.

Datum	Unterschrift